



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/800/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין**  
**אושרת ארפי מוראי**

**התובעת:**

**דומב מרים**  
**ע"י ילדיה גרינבוים אילנה ודומב יאיר**  
**לוי אשכול 137/4 קריית אונו**

**נגד**

**הנתבעים:**

**1. כאהן מעין מרדכי**  
**2. כאהן גליה**  
**הסתוונית 18 קדימה - צורן**

## **פסק דין**

1. תביעה למתן צו עשה המורה לבעלים של דירה בבית משותף לתקן ליקויים בדירה הגורמים לנזקי רטיבות בדירה אחרת בבית המשותף, וכן לתקן נזקים אלה לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.

### **רקע עובדתי וההליך**

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב המעגל 48 בקרית אונו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 237 בגוש 6497 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, דומב מרים (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 33. הנתבעים, כאהן מרדכי וגליה (להלן - "הנתבעים"), הם בעלים של דירה המצויה בקומה השניה בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 35.

3. כנטען בכתב התביעה, במהלך חודש מאי 2020 במסגרת עבודות שיפוץ בדירת התובעת התגלו בדירה סימני רטיבות והתנפחויות טיח. התובעת, באמצעות בנה, פנתה לנתבעים בבקשות חוזרות ונשנות לתקן מקור הנזילה בדירתם הגורמים לנזקי



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/800/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הרטיבות בדירת התובעת. חרף הבטחות הנתבעים לעשות כן, לרבות לאחר שפנו לחברה המבטחת דירתם מפני נזקי רטיבות, לא פעלו הנתבעים לתיקון הליקויים בדירתם.

4. קודם לחלוף המועד להגשת כתב הגנה, עתרה התובעת בבקשה להורות לנתבעים לתקן הליקויים בדירתם לאלתר, בשל החמרה משמעותית בנזקי הרטיבות במוקדים שונים בדירת התובעת.

5. בהחלטה מיום 13.7.2021 הורתי לתגובת הנתבעים מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין ליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות לתיקון ליקויים, ככל שיימצאו בדירת הנתבעים, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

6. בהסכמת הצדדים, הורתי בהחלטה מיום 20.7.2021 מינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, מר דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק" (להלן - "המומחה"), לבדוק הרטיבות הנטענת בדירת התובעת וליתן חוות דעת הן בשאלת הגורם לרטיבות הן באשר לעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות שנגרמו בשל ליקויים אלה לדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

7. ביום 20.8.2021 ניתנה חוות דעת המומחה, לאחר שביום 5.8.2021 ביקר המומחה בדירות הצדדים בבית המשותף (להלן - "חוות דעת המומחה").

8. בהתאם לממצאי חוות דעת המומחה, הדמיה תרמית ובדיקה ויזואלית בדירות הצדדים הדגימו רטיבות פעילה בדירת התובעת במספר מוקדים, כלשון המומחה בחוות הדעת: "בתקרת חדר הרחצה בשני מוקדים הממוקמים תחת אמבט חדר רחצה דירת הנתבעים, בכללותם ברזלי זיון חשופים וקורוזיאליים; תקרת בוידעם (אינטרסול) גובל חדר הרחצה וברזלי זיון חשופים וקורוזיאליים; לאורך קיר פינת חדר האוכל הגובל עם חדר הרחצה מגובה תקרה הגולשת מטה; עובש בגב ארון קיר מטבח עליון בחלקו הגובל עם חדר רחצה" (סעיף א' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/800/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. המומחה הוסיף וקבע בחוות הדעת כי הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת הוא ליקויי איטום סביב אמבט אקרילי בדירת הנתבעים. כלשון המומחה בחוות הדעת: "בסריקה תרמית ויזואלית הודגמו חדירות מים ממפגש אמבט אקרילי עם אריחי חיפוי קיר ובמה הגובלים עמו עקב כשלי אטימה וסדק באריח הבמה. עם מבחן התזה נצפו מים הניגרים מזגוגית תיחום האמבט אל מרווח צר המצוי בין האמבט לארון כיור חדר הרחצה עקב איטום לקוי" (סעיף ב' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).
10. בתוך כך, פירט המומחה בחוות הדעת העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, וכן העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.
11. בהחלטה מיום 29.8.2021 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה, בהתאם להחלטה מיום 20.7.2021, וכן עמדתם לעניין חקירת המומחה על חוות הדעת; ככל שאין הם מבקשים לעשות כן, עמדת הנתבעים לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, בהתאם לחוות דעת המומחה.
12. ביום 27.8.2021 הוגשה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת.
13. בהחלטה מיום 12.9.2021 הורתי לצדדים להודיע האם ברצונם לחקור המומחה, אם לאו, עמדת הנתבעים לעניין ביצוע העבודות לתיקון הליקויים ולתיקון הנזקים בהתאם לחוות דעת המומחה, כאמור.
14. משלא התקבלה תגובת הנתבעים, הורתי בהחלטה מיום 17.10.2021 מועדים להגשת סיכומים בכתב.
15. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים. בגדרם, הודיעו הנתבעים הסכמתם לביצוע העבודות בהתאם לחוות דעת המומחה, לאלתר.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/800/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

16. בהסכמת הנתבעים, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון ליקויי האיטום בחדר הרחצה בדירתם בהתאם לחוות דעת המומחה. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "פירוק אריח שבור, החלפתו ומילוי משקים סביבו באמצעות רובה או שווה ערך; חריצת מפגש אמבט אקרילי עם אריחי חיפוי ובמה באמצעות דיסק חשמלי; מילוי האמבט במים עד 3/4 מתכולתו (לצורך התכנסות / התרחקות דפנות האמבט מסביבתו); מילוי ומריחה סביב האמבט באמצעות חומר אטימה סיליקוני כדוגמת סופר 7 תוצרת חברת 'סיקה' או שווה ערך; איטום מפגש דופן זגוגית המקלחון עם קיר חדר הרחצה, למניעת גלישת מים אל מחוץ לתחום האמבט" (סעיף ג' בעמוד 7 לחוות דעת המומחה).
17. העבודות לתיקון ליקויי האיטום בדירת הנתבעים, כאמור בפסקה 16 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים ממועד מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
18. בתוך 7 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים, ימציאו הנתבעים, ביחד ולחוד, לתובעת אישור בכתב מטעם איש המקצוע בדבר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתם ותקינותן. זאת, בדואר רשום עם אישור מסירה.
19. בנוסף, הנני ליתן צו עשה המורה לנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו. עבודות אלה תכלולנה, כלשון המומחה בחוות הדעת: "גירוד שכבת טיח רופפת במוקדי תקרת חדר רחצה ובוידעם; הברשת הקורוזה מברזלי זיון חשופים במוקדי התקרה, מריחת שכבת 'מונוטופ 610' ולאחריו 'סיקה ראפ' או שווה ערך; לאחר טיפול בברזלי זיון בניין, השלמת שכבת טיח מעורבת בדבק במוקדים חסרים; פירוק ארון מטבח עליון, החלפת גב הארון והרכבתו בחזרה. לאחר תיקוני צבע: גירוד כלל מוקדי הרטיבות, שכבת שפכטל והחלקתה להשגת פני שטח אחידים, צביעה בצבע מקשר ייעודי נוגד רטיבויות כדוגמת 'בונדרול'/'אקרינול'.



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/800/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- או שווה ערך, צביעת כלל שטח תקרת חדר הרחצה, קיר פינת האוכל, קיר מטבח (מאחורי גב ארון המטבח) ומוקד רטיבות בבידעם (אינטרסול) בשתי שכבות בגוון דומה לקיים, להשגת גוון אחיד" (סעיף ה' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה).
20. העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כאמור בפסקה 19 לעיל, תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.
21. ככל שהנתבעים לא יבצעו העבודות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת במועד כאמור בפסקה 20 לעיל, הנני להורות חיובם בתשלום סך של 7,600 ש"ח, עלות ביצוע עבודות אלה בהתאם לחוות דעת המומחה (סעיף ה' בעמוד 8 לחוות דעת המומחה), במועד זה.
22. בהתאם, תבצע התובעת מלוא העבודות הדרושות לתיקון הנזקים בדירתה, כאמור בפסקאות 19-20 לעיל. העבודות תבוצענה ותושלמנה בתוך 21 ימים מביצוע התשלום. התובעת תשמור בידה אסמכתה בכתב, לרבות חשבונית מס וקבלה, תימוכין לביצוע העבודות לתיקון הנזקים בדירתה.
23. אני נדרשת לבקשת התובעת להורות פיצול סעדים בגין נזקים ממוניים ושאינם ממוניים בשל נזקי הרטיבות בדירתה, לרבות אובדן דמי שכירות, משהתובעת אינה נזקקת להיתר להגשת תביעה בעניין סעד זה, אשר לכתחילה אינו מצוי בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.
24. אשר להוצאות המשפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

**מס' תיק: 5/800/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 14-13 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)).

25. ביישמי אמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין פסיקת הוצאות משפט בנסיבות דנן שעיקרן, מחד גיסא, קבלת התביעה משמצא המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין כי בדירת הנתבעים ליקויי איטום הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת, ומאידך גיסא, הסכמת הנתבעים לבצע מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם ולתיקון הנזקים בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, הנני לחייב הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות ההליך, כפי שהוכחו לפניי, בסך של 2,500 ש"ח, הכוללות אגרת תביעה, הפקת נסחים, הוצאות מסירה והוצאות שכר טרחת המומחה. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, לרבות בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתן היום, י"ב טבת תשפ"ב, 16 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו